

FISCO DA ZERO AD AVANZATO

Livello Intermedio — Regime ordinario, IVA, IRES e IRAP

Dispensa di ripasso · Sezione 2 del corso

A cura di **Dr. Leonardo Mascia**

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

Indice

Lezione 9 Regime forfettario vs regime ordinario: quando conviene cambiare

Lezione 10 Il meccanismo dell'IVA: operazioni imponibili, aliquote, IVA a debito e a credito

Lezione 11 La liquidazione periodica dell'IVA: mensile vs trimestrale, scadenze e credito IVA

Lezione 12 IRPEF: i nuovi scaglioni 2026 (esempio pratico)

Lezione 13 IRES: cos'è, come si calcola, l'aliquota ordinaria e l'IRES premiale

Lezione 14 Le variazioni in aumento e in diminuzione dell'IRES: dall'utile civilistico al reddito imponibile

Lezione 15 IRAP: cos'è, chi la paga, come si calcola, le deduzioni sul costo del lavoro

Lezione 16 Deduzioni e detrazioni: la differenza pratica

Lezione 17 La dichiarazione dei redditi: modelli, scadenze, documenti

Lezione 18 Ravvedimento operoso: come rimediare a errori e ritardi

Lezione 19 Le altre imposte e tasse che un'impresa paga ogni anno: IMU, TARI, diritto camerale, bollo e libri sociali

Questa dispensa raccoglie, lezione per lezione, gli obiettivi, i punti chiave da ricordare, i riferimenti normativi, gli errori più comuni e un esercizio con soluzione. Usala per ripassare dopo ogni video e prima del quiz di fine sezione.

Il Livello Intermedio è dedicato a chi è già in regime ordinario, a chi sta per entrarci (perché ha superato le soglie del forfettario o perché il forfettario non conviene più) e a chi amministra o affianca una società di capitali. Si apre con il confronto tra forfettario e ordinario (Lezione 9) e prosegue con il cuore della fiscalità d'impresa: il meccanismo dell'IVA e la sua liquidazione periodica (Lezioni 10-11), l'IRPEF a scaglioni (Lezione 12), l'IRES e le variazioni fiscali che trasformano l'utile di bilancio in reddito imponibile (Lezioni 13-14), l'IRAP (Lezione 15). Chiudono il livello gli strumenti trasversali: deduzioni e detrazioni, dichiarazione dei redditi, ravvedimento operoso e imposte "minori" (Lezioni 16-19). Marco Bruni e Verdi Srl ci accompagnano con numeri concreti. Al termine sarai pronto per il Livello Avanzato, dove queste regole diventano scelte strategiche.

Lezione 9 — Regime forfettario vs regime ordinario: quando conviene cambiare

OBIETTIVI

- Confrontare il reddito imponibile forfettario con quello del regime ordinario a partire dagli stessi ricavi.
- Calcolare il carico complessivo (imposte e contributi) nei due regimi, non solo l'imposta.
- Riconoscere le variabili che spostano la convenienza: spese reali, aliquota sostitutiva, scaglioni IRPEF, IVA verso i clienti.
- Impostare una simulazione annuale da rifare con il proprio commercialista.

PUNTI CHIAVE

- Il forfettario presume i costi tramite il coefficiente; l'ordinario deduce i costi reali documentati e inerenti.
- Spese reali superiori alla quota forfettaria sono un primo segnale, non una conclusione.
- Il confronto corretto è sul carico totale: imposta più contributi, che si calcolano sul reddito.
- Nei primi cinque anni al 5% il forfettario è quasi sempre più conveniente.
- Il passaggio all'ordinario porta con sé l'IVA e adempimenti più strutturati.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Art. 1, commi 54-89, L. 190/2014:** disciplina del regime forfettario (requisiti, coefficienti, imposta sostitutiva).
- **Art. 1, comma 64, L. 190/2014:** il reddito forfettario si riduce dei contributi previdenziali versati.
- **Art. 11 TUIR (DPR 917/1986):** scaglioni e aliquote IRPEF, applicati nel regime ordinario (Lezione 12).
- **Artt. 54 e ss. TUIR:** determinazione analitica del reddito di lavoro autonomo (ricavi/compensi meno spese inerenti documentate).
- **DPR 633/1972:** nel regime ordinario si applica la disciplina IVA ordinaria (Lezioni 10-11).

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Confrontare solo le aliquote (15% contro 23%).** Conseguenza: si conclude che il forfettario "vince sempre". Come evitarlo: confrontare il carico totale, contributi compresi, su redditi diversi.
2. **Contare spese non inerenti o non documentate.** Conseguenza: nell'ordinario quelle spese vengono riprese a tassazione in caso di controllo. Come evitarlo: includere nella simulazione

solo costi fatturati e legati all'attività.

3. **Dimenticare l'IVA verso i clienti privati.** Conseguenza: a parità di prezzo netto, il cliente privato paga il 22% in più, oppure Marco deve ridurre il proprio compenso. Come evitarlo: stimare la quota di clienti privati prima di decidere.
4. **Non considerare la fase start-up al 5%.** Conseguenza: si abbandona il forfettario nel periodo in cui è più vantaggioso. Come evitarlo: rifare il conto con l'aliquota effettivamente applicabile.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Giulia, consulente in regime forfettario da più di cinque anni (aliquota 15%, coefficiente 78%, iscritta alla Gestione Separata), prevede ricavi per 50.000 € e spese reali documentabili per 20.000 €. Calcola, in modo semplificato (senza deducibilità dei contributi, detrazioni e addizionali): 1) reddito, imposta e contributi nel forfettario; 2) reddito, IRPEF e contributi nell'ordinario; 3) quale regime comporta il carico totale più basso.

Soluzione

1. **Forfettario:** reddito = $50.000 \times 78\% = 39.000$ €; imposta = $39.000 \times 15\% = 5.850$ €; contributi = $39.000 \times 26,07\% = 10.167,30$ €. Totale: **16.017,30 €**.
2. **Ordinario:** reddito = $50.000 - 20.000 = 30.000$ €; IRPEF = $28.000 \times 23\% + 2.000 \times 33\% = 6.440 + 660 = 7.100$ €; contributi = $30.000 \times 26,07\% = 7.821$ €. Totale: **14.921 €**.
3. L'ordinario costa 1.096,30 € in meno, nonostante l'IRPEF sia più alta di 1.250 €: il risparmio contributivo (2.346,30 €) più che compensa. Prima di decidere Giulia deve però valutare l'IVA verso eventuali clienti privati e i maggiori costi di gestione dell'ordinario.

Lezione 10 — Il meccanismo dell'IVA: operazioni imponibili, aliquote, IVA a debito e a credito

OBIETTIVI

- Spiegare che cos'è l'IVA, chi la paga in ultima battuta e perché per l'impresa è (di norma) neutra.
- Verificare quando un'operazione è soggetta a IVA, attraverso i tre presupposti.
- Determinare la base imponibile e scegliere l'aliquota corretta.
- Distinguere IVA a debito, IVA a credito detraibile e IVA indetraibile, registrandole in contabilità.

PUNTI CHIAVE

- L'IVA è un'imposta sui consumi: la sostiene il consumatore finale, l'impresa la incassa e la versa per differenza.
- Un'operazione è imponibile solo se ricorrono insieme i presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale.
- La base imponibile comprende il prezzo e le spese accessorie addebitate; interessi moratori e anticipazioni documentate ne restano fuori.
- Le aliquote sono 22%, 10%, 5% e 4%; quelle ridotte valgono solo nei casi espressamente previsti dalle tabelle.
- L'IVA detraibile non tocca il Conto Economico; l'IVA indetraibile (auto, rappresentanza, operazioni esenti) diventa costo.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Artt. 1-5 DPR 633/1972:** presupposto oggettivo (cessioni di beni e prestazioni di servizi) e soggettivo (esercizio di impresa, arte o professione).
- **Artt. 7-7-octies DPR 633/1972:** territorialità delle operazioni.
- **Art. 6 DPR 633/1972:** momento di effettuazione delle operazioni.
- **Art. 10 DPR 633/1972:** elenco delle operazioni esenti.
- **Artt. 13 e 15 DPR 633/1972:** base imponibile ed esclusioni dalla base imponibile.
- **Art. 16 e Tabella A DPR 633/1972:** aliquote ordinaria e ridotte.
- **Art. 18 DPR 633/1972:** obbligo di rivalsa dell'IVA nei confronti del cliente.
- **Artt. 19 e 19-bis1 DPR 633/1972:** diritto alla detrazione e limiti oggettivi (autovetture al 40%, rappresentanza).
- **Art. 21 DPR 633/1972:** contenuto e termini di emissione della fattura.

- **OIC 25** (imposte) e **OIC 12** (schemi di bilancio): l'IVA detraibile non transita dal Conto Economico; l'IVA indetraibile si somma al costo dell'acquisto.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Considerare l'IVA incassata come liquidità disponibile.** Conseguenza: alla scadenza della liquidazione manca la cassa per versarla. Come evitarlo: trattare l'IVA a debito come denaro dello Stato temporaneamente in custodia.
2. **Dimenticare le spese accessorie nella base imponibile.** Conseguenza: IVA a debito sottostimata, con recupero e sanzioni. Come evitarlo: applicare l'IVA anche a trasporto e imballaggio addebitati al cliente.
3. **Applicare un'aliquota ridotta senza i presupposti.** Conseguenza: in caso di controllo si recupera la differenza fino al 22%, che difficilmente si potrà chiedere al cliente a distanza di anni. Come evitarlo: verificare la voce di tabella e acquisire la documentazione richiesta.
4. **Detrarre per intero l'IVA sulle auto o sulla rappresentanza.** Conseguenza: detrazione indebita e sanzioni. Come evitarlo: impostare in contabilità codici IVA specifici per gli acquisti a detrazione limitata.

ESERCIZIO DI VERIFICA

In un mese Verdi Srl registra: a) vendita di materiali a un'impresa edile per 5.000 € + IVA 22%; b) vendita di beni finiti a un privato per la costruzione della prima casa, 2.000 € + IVA 4% (presupposti documentati); c) acquisto di merce per 3.000 € + IVA 22%; d) carburante per un'autovettura non esclusivamente strumentale, 500 € + IVA 22%; e) pranzo di rappresentanza con clienti, 200 € + IVA 10%. Calcola IVA a debito, IVA a credito detraibile, IVA indetraibile e saldo del mese.

Soluzione

- **IVA a debito:** a) $5.000 \times 22\% = 1.100$ €; b) $2.000 \times 4\% = 80$ €. Totale **1.180 €**.
- **IVA sugli acquisti:** c) $3.000 \times 22\% = 660$ € (detraibile al 100%); d) $500 \times 22\% = 110$ €, detraibile al 40% = 44 €, indetraibile 66 €; e) $200 \times 10\% = 20$ €, indetraibile perché spesa di rappresentanza.
- **IVA a credito detraibile:** $660 + 44 = 704$ €.
- **IVA indetraibile** (diventa costo): $66 + 20 = 86$ €.
- **Saldo:** $1.180 - 704 = 476$ € a debito.

Lezione 11 — La liquidazione periodica dell'IVA: mensile vs trimestrale, scadenze e credito IVA

OBIETTIVI

- Calcolare la liquidazione IVA di un periodo e registrarla in contabilità.
- Stabilire se un'impresa liquida mensilmente o trimestralmente e quali scadenze deve rispettare.
- Gestire un credito IVA: riporto, compensazione e rimborso.
- Pianificare la liquidità attorno ai versamenti IVA, acconto di dicembre compreso.

PUNTI CHIAVE

- La liquidazione è la differenza tra IVA a debito e IVA a credito detraibile del periodo, al netto di eventuali crediti riportati.
- Mensile oltre 500.000 € (servizi) o 800.000 € (altre attività) di volume d'affari; altrimenti trimestrale con maggiorazione dell'1%.
- Scadenze: 16 del mese successivo (mensili); 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e saldo annuale al 16 marzo (trimestrali); acconto il 27 dicembre.
- Sotto i 100 € il versamento si rinvia al periodo successivo, ma non oltre il 16 dicembre.
- Il credito IVA si riporta, si compensa (con visto oltre 5.000 € annui) o, nei casi di legge, si chiede a rimborso.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Artt. 23 e 25 DPR 633/1972:** registri delle fatture emesse e degli acquisti.
- **Art. 27 DPR 633/1972 e DPR 100/1998:** liquidazioni e versamenti mensili; art. 1 DPR 100/1998 per la detrazione delle fatture ricevute entro il 15 del mese successivo.
- **Art. 7 DPR 542/1999:** opzione per le liquidazioni trimestrali e maggiorazione dell'1%.
- **Art. 9 D.Lgs. 1/2024:** soglia minima di 100 € per i versamenti periodici, con versamento entro il 16 dicembre.
- **Art. 6 L. 405/1990:** acconto IVA di dicembre.
- **Art. 21-bis D.L. 78/2010:** comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (LIPE).
- **Art. 30 e art. 38-bis DPR 633/1972:** casi di rimborso annuale e infrannuale del credito IVA.
- **Art. 17 D.Lgs. 241/1997:** compensazione in F24; per il credito IVA annuale oltre 5.000 €, visto di conformità e utilizzo dal decimo giorno successivo alla dichiarazione.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Usare la cassa dell'IVA incassata per pagare fornitori.** Conseguenza: omesso versamento, con sanzione amministrativa (art. 13 D.Lgs. 471/1997) e interessi, riducibile solo con il ravvedimento operoso (Lezione 18). Come evitarlo: un conto o un fondo di tesoreria dedicato alle imposte.
2. **Dimenticare la maggiorazione dell'1% nei versamenti trimestrali.** Conseguenza: versamento insufficiente da regolarizzare. Come evitarlo: calcolare sempre l'importo maggiorato nel modello F24.
3. **Perdere la detrazione di fatture ricevute in ritardo.** Conseguenza: IVA pagata al fornitore e mai recuperata. Come evitarlo: controllare periodicamente il cassetto fiscale e il Sistema di Interscambio rispetto al registro acquisti.
4. **Compensare un credito IVA annuale oltre 5.000 € senza visto o prima della dichiarazione.** Conseguenza: compensazione indebita, con recupero del credito e sanzioni. Come evitarlo: pianificare la presentazione anticipata della dichiarazione IVA con visto.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Beta Snc, un'altra impresa (ipotetica) con volume d'affari sotto le soglie e quindi in liquidazione trimestrale, registra: 2° trimestre, IVA a debito 14.000 € e IVA a credito 17.500 €; 3° trimestre, IVA a debito 16.000 € e IVA a credito 10.000 €. Calcola l'esito di ciascun trimestre, l'importo da versare e la scadenza. Che cosa succederebbe se il saldo del terzo trimestre fosse di 80 €?

Soluzione

- **2° trimestre:** $14.000 - 17.500 = -3.500$ €. Nessun versamento, credito di 3.500 € riportato al trimestre successivo.
- **3° trimestre:** $16.000 - 10.000 = 6.000$ €; meno il credito riportato 3.500 € = 2.500 €. Maggiorazione 1% = 25 €. Versamento di **2.525 €** entro il 16 novembre.
- **Saldo di 80 €:** è inferiore alla soglia di 100 €, quindi non si versa a novembre. Si somma al quarto trimestre, ma la regola impone comunque il versamento degli importi sotto soglia entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Lezione 12 — IRPEF: i nuovi scaglioni 2026 (esempio pratico)

OBIETTIVI

- Applicare correttamente gli scaglioni IRPEF 2026 a un reddito imponibile.
- Distinguere aliquota marginale e aliquota media e capirne l'uso.
- Collocare l'IRPEF nel percorso che porta dal reddito all'imposta netta.
- Misurare l'effetto della riduzione della seconda aliquota decisa con la Legge di Bilancio 2026.

PUNTI CHIAVE

- Dal 2026 la tariffa IRPEF è 23% fino a 28.000 €, 33% fino a 50.000 €, 43% oltre.
- Ogni aliquota si applica solo alla fascia di reddito corrispondente.
- L'aliquota marginale guida le decisioni; l'aliquota media misura il peso complessivo.
- L'IRPEF lorda va ridotta delle detrazioni e aumentata delle addizionali regionali e comunali.
- La riduzione della seconda aliquota vale al massimo 440 € ed è neutralizzata oltre 200.000 € di reddito.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Art. 11 TUIR (DPR 917/1986)**: scaglioni e aliquote IRPEF.
- **Art. 1, comma 3, L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026)**: riduzione della seconda aliquota dal 35% al 33% dal 2026.
- **Art. 10 TUIR**: oneri deducibili dal reddito complessivo.
- **Artt. 12, 13 e 15 TUIR**: detrazioni per carichi di famiglia, per tipologia di reddito e per oneri.
- **Art. 16-ter TUIR**: riordino delle detrazioni per i redditi più elevati, con il taglio di 440 € oltre 200.000 € introdotto dalla Legge di Bilancio 2026.
- **D.Lgs. 360/1998 e art. 50 D.Lgs. 446/1997**: addizionale comunale e regionale all'IRPEF.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Applicare l'aliquota più alta a tutto il reddito.** Conseguenza: stime d'imposta gonfiate e decisioni sbagliate (ad esempio rinunciare a un incarico per "paura di cambiare scaglione"). Come evitarlo: calcolare sempre scaglione per scaglione.
2. **Confondere aliquota media e marginale.** Conseguenza: si sottovaluta o si sopravvaluta il valore di una deduzione. Come evitarlo: per le scelte al margine usare sempre la marginale.
3. **Dimenticare le addizionali.** Conseguenza: carico fiscale sottostimato di qualche punto percentuale. Come evitarlo: verificare le aliquote della propria Regione e del proprio Comune.

4. **Usare tabelle degli anni precedenti.** Conseguenza: calcoli errati (fino al 2025 il secondo scaglione era al 35%). Come evitarlo: riverificare la tariffa ogni anno (Lezione 24).

ESERCIZIO DI VERIFICA

Un professionista in regime ordinario ha un reddito imponibile di 60.000 €. Calcola l'IRPEF lorda 2026, l'aliquota media e quella marginale, e il risparmio rispetto alla tariffa 2025 (secondo scaglione al 35%).

Soluzione

- Primo scaglione: $28.000 \times 23\% = 6.440 \text{ €}$.
- Secondo scaglione: $22.000 \times 33\% = 7.260 \text{ €}$.
- Terzo scaglione: $(60.000 - 50.000) \times 43\% = 4.300 \text{ €}$.
- **IRPEF lorda 2026:** $6.440 + 7.260 + 4.300 = \mathbf{18.000 \text{ €}}$.
- Aliquota media: $18.000 \div 60.000 = \mathbf{30\%}$; aliquota marginale: **43%**.
- Con la tariffa 2025: $6.440 + 22.000 \times 35\% (7.700) + 4.300 = 18.440 \text{ €}$. Risparmio: **440 €**, il massimo possibile, perché il reddito copre interamente il secondo scaglione.

Lezione 13 — IRES: cos'è, come si calcola, l'aliquota ordinaria e l'IRES premiale

OBIETTIVI

- Definire l'IRES, individuare i soggetti che la pagano e il periodo a cui si riferisce.
- Descrivere il percorso completo dall'utile di bilancio all'IRES da versare.
- Calcolare l'IRES all'aliquota ordinaria e valutare l'effetto dell'IRES premiale 2025.
- Distinguere l'IRES di competenza (in bilancio) da quella corrente (da versare).

PUNTI CHIAVE

- L'IRES è l'imposta sul reddito delle società di capitali e degli enti commerciali, con aliquota fissa del 24%.
- La base imponibile parte dall'utile civilistico (derivazione, art. 83 TUIR) e si corregge con le variazioni fiscali.
- L'aliquota effettiva sull'utile è spesso superiore al 24% nominale.
- L'IRES premiale al 20% riguarda solo il periodo d'imposta 2025 e richiede accantonamento, investimenti e occupazione; dal 2026 la leva è l'iperammortamento.
- Saldo e acconti vanno pianificati insieme nella tesoreria.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Art. 73 TUIR:** soggetti passivi IRES.
- **Art. 75 TUIR:** base imponibile, cioè il reddito complessivo netto.
- **Art. 77 TUIR:** aliquota ordinaria del 24%.
- **Art. 81 TUIR:** il reddito delle società commerciali è considerato reddito d'impresa da qualunque fonte provenga.
- **Art. 83 TUIR:** principio di derivazione dal risultato civilistico e derivazione rafforzata per i soggetti OIC diversi dalle micro-imprese.
- **Art. 84 TUIR:** riporto delle perdite fiscali.
- **Art. 109 TUIR:** competenza, certezza e determinabilità dei componenti di reddito.
- **Art. 1, commi 436-444, L. 207/2024 e D.M. 8 agosto 2025:** IRES premiale al 20% per il periodo d'imposta 2025.
- **Art. 1, commi 427-436, L. 199/2025:** iperammortamento per gli investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
- **OIC 25:** rilevazione in bilancio delle imposte correnti, anticipate e differite.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Stimare l'IRES come utile × 24%.** Conseguenza: imposte sottostimate (nell'esempio, 9.600 € contro 11.064 €) e liquidità insufficiente al momento del saldo. Come evitarlo: costruire sempre il prospetto delle variazioni, anche in forma di preconsuntivo.
2. **Dare per scontata l'IRES premiale.** Conseguenza: piani finanziari costruiti su un'aliquota che non esiste più dal 2026. Come evitarlo: usare il 24% come aliquota di riferimento e trattare le agevolazioni come eventuali.
3. **Accedere all'IRES premiale e poi distribuire la riserva.** Conseguenza: decadenza dal beneficio e recupero della differenza d'imposta. Come evitarlo: deliberare la destinazione degli utili tenendo conto del vincolo biennale.
4. **Dimenticare gli acconti dell'anno successivo.** Conseguenza: nel primo anno di utile elevato si paga il saldo e insieme il primo acconto, quasi il doppio dell'imposta. Come evitarlo: pianificare la tesoreria su entrambi i versamenti.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Alfa Srl ha un reddito imponibile IRES di 60.000 €, ha versato acconti per 11.064 € e ha subito ritenute d'acconto su interessi attivi per 300 €. Calcola l'IRES lorda, il saldo da versare e l'acconto per l'anno successivo con il metodo storico. Calcola poi l'aliquota effettiva sapendo che l'utile ante imposte è di 52.000 €.

Soluzione

- **IRES lorda:** $60.000 \times 24\% = 14.400 \text{ €}$.
- **Saldo:** $14.400 - 300 \text{ (ritenute)} - 11.064 \text{ (acconti)} = 3.036 \text{ €}$.
- **Acconto anno successivo** (100% dell'imposta al netto delle ritenute): $14.400 - 300 = 14.100 \text{ €}$, da versare in due rate.
- **Aliquota effettiva:** $14.400 \div 52.000 = 27,7\%$.

Lezione 14 — Le variazioni in aumento e in diminuzione dell'IRES: dall'utile civilistico al reddito imponibile

OBIETTIVI

- Spiegare perché l'utile di bilancio e il reddito imponibile non coincidono.
- Individuare e quantificare le principali variazioni in aumento e in diminuzione di una PMI.
- Distinguere le variazioni permanenti da quelle temporanee e collegarle alla fiscalità differita (OIC 25).
- Costruire un prospetto completo dall'utile ante imposte all'IRES dovuta.

PUNTI CHIAVE

- Il reddito imponibile IRES nasce dall'utile ante imposte corretto con variazioni in aumento e in diminuzione.
- Le variazioni in aumento più frequenti riguardano compensi non pagati, ammortamenti e svalutazioni eccedenti, interessi oltre il 30% del ROL, rappresentanza, auto, telefonia e sanzioni.
- Le variazioni in diminuzione più frequenti sono i dividendi (esenti al 95%), i rientri delle temporanee e le agevolazioni come maxi deduzione e iperammortamento; le perdite pregresse si scomputano entro l'80% del reddito.
- Le variazioni permanenti non si recuperano mai; le temporanee si invertono nel tempo e generano imposte anticipate o differite (OIC 25).
- Stimare l'IRES come utile $\times$ 24% è un errore: nell'esempio di Verdi Srl la differenza è di quasi 1.500 €.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Art. 83 TUIR:** derivazione del reddito d'impresa dal risultato di Conto Economico.
- **Art. 84 TUIR:** riporto delle perdite (limite dell'80%, perdite dei primi tre periodi utilizzabili per intero).
- **Art. 89 TUIR:** esclusione del 95% dei dividendi percepiti.
- **Art. 95, comma 5, TUIR:** compensi degli amministratori deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti.
- **Art. 96 TUIR:** deducibilità degli interessi passivi entro il 30% del ROL.
- **Art. 99 TUIR:** indeducibilità delle imposte sui redditi.
- **Art. 102 TUIR e D.M. 31/12/1988:** ammortamenti dei beni materiali e coefficienti massimi; comma 9 per le spese telefoniche all'80%.
- **Art. 106 TUIR:** svalutazione dei crediti deducibile entro lo 0,5% annuo e il 5% complessivo.

- **Art. 108, comma 2, TUIR** (modificato dalla L. 207/2024): limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza e obbligo di pagamento tracciabile.
- **Art. 164 TUIR**: deducibilità limitata dei veicoli aziendali (20%, 70% per uso promiscuo ai dipendenti).
- **Art. 4 D.Lgs. 216/2023**: maxi deduzione per le nuove assunzioni.
- **Art. 1, commi 427-436, L. 199/2025**: iperammortamento 2026-2028.
- **OIC 25**: imposte anticipate e differite sulle differenze temporanee.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Pagare i compensi dell'amministratore dopo la chiusura senza saperlo.** Conseguenza: maggiore IRES nell'anno e prospetto delle variazioni sbagliato. Come evitarlo: pagare entro il 31 dicembre quando possibile, o comunque rilevare la variazione e il suo rientro.
2. **Dedurre per intero i costi delle auto non assegnate.** Conseguenza: recupero dell'80% in sede di controllo, con sanzioni. Come evitarlo: centri di costo separati per auto, veicoli strumentali e auto assegnate.
3. **Pagare la rappresentanza in contanti.** Conseguenza: dal 2025 la spesa diventa interamente indeducibile, anche entro il plafond. Come evitarlo: usare sempre bonifici o carte aziendali.
4. **Dimenticare il rientro delle variazioni temporanee.** Conseguenza: si paga due volte la stessa imposta, perché il costo ripreso a tassazione non viene mai dedotto. Come evitarlo: tenere un registro delle differenze temporanee con l'anno previsto di rientro.
5. **Ignorare le agevolazioni extracontabili.** Conseguenza: si rinuncia a maxi deduzione o iperammortamento a cui si avrebbe diritto. Come evitarlo: verificare ogni anno, con il commercialista, le agevolazioni introdotte dalla Legge di Bilancio (Lezione 24).

ESERCIZIO DI VERIFICA

L'anno successivo Verdi Srl chiude con un utile ante imposte di 50.000 €. Dati: paga i 5.000 € di compensi dell'amministratore dell'anno precedente; ha di nuovo ammortamenti civilistici eccedenti per 2.000 €; ha spese telefoniche per 1.500 €; ha pagato una multa di 400 €; ha accantonato al fondo svalutazione crediti 1.000 € su crediti commerciali di valore nominale 50.000 € (fondo fiscale ancora sotto il 5%); ha incassato dividendi per 3.000 €. Calcola il reddito imponibile e l'IRES.

Soluzione

Voce	Importo
Utile ante imposte	50.000 €
+ Ammortamenti eccedenti	+ 2.000 €
+ Telefonia indeducibile (20% di 1.500 €)	+ 300 €
+ Multa indeducibile	+ 400 €
+ Svalutazione crediti eccedente ($1.000 - 0,5\% \times 50.000 = 1.000 - 250$)	+ 750 €
- Compensi amministratore dell'anno precedente pagati ora	- 5.000 €
- Dividendi esenti (95% di 3.000 €)	- 2.850 €
Reddito imponibile	45.600 €

IRES = $45.600 \times 24\% = \mathbf{10.944 \text{ €}}$. Si noti la variazione in diminuzione di 5.000 €: è il rientro della variazione in aumento rilevata l'anno prima, che riassorbe le imposte anticipate iscritte allora ($5.000 \times 24\% = 1.200 \text{ €}$).

Lezione 15 — IRAP: cos'è, chi la paga, come si calcola, le deduzioni sul costo del lavoro

OBIETTIVI

- Riconoscere quali soggetti sono tenuti all'IRAP e quali ne sono esclusi, a partire dalle persone fisiche esonerate dal 2022.
- Ricostruire la base imponibile IRAP di una società di capitali partendo dal Conto Economico, distinguendo le voci rilevanti da quelle escluse.
- Applicare correttamente le deduzioni per il personale e la deduzione forfettaria previste dall'art. 11 del D.Lgs. 446/1997.
- Calcolare l'imposta dovuta, tenendo conto delle variazioni regionali di aliquota e del rapporto tra IRAP e IRES.

PUNTI CHIAVE

- L'IRAP tassa il **valore della produzione netta**, non l'utile: si paga anche in perdita se il margine operativo è positivo.
- Dal 2022 la pagano **società ed enti**, non le persone fisiche (con o senza dipendenti): Marco Bruni ne è escluso, Verdi Srl no.
- Per le società di capitali la base è **A – B del Conto Economico**, escludendo personale, svalutazioni, accantonamenti e IMU; interessi e dividendi restano fuori.
- Il costo dei **dipendenti a tempo indeterminato è interamente deducibile**; per gli altri rapporti spettano deduzioni parziali (INAIL, 1.850 € per dipendente entro 400.000 € di componenti positivi).
- Le basi fino a 180.759,91 € hanno una **deduzione forfettaria di 8.000 €** (importi decrescenti fino a 180.999,91 €).
- Aliquota ordinaria **3,9%**, modificabile dalle Regioni di $\pm 0,92$ punti; dichiarazione autonoma, versamenti alle scadenze delle imposte sui redditi.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **D.Lgs. 446/1997, art. 2 e art. 3** — presupposto dell'imposta (esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata) e soggetti passivi.
- **L. 234/2021, art. 1, comma 8** — esclusione dall'IRAP delle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni, dal periodo d'imposta 2022.
- **D.Lgs. 446/1997, art. 5** — base imponibile delle società di capitali (A – B del Conto Economico, escluse le voci B9, B10 c-d, B12, B13) e costi comunque indeducibili (comma 3: collaborazioni, quota interessi leasing, perdite su crediti, IMU).

- **D.Lgs. 446/1997, art. 5-bis** — base imponibile delle società di persone, da valori fiscali.
- **D.Lgs. 446/1997, art. 11, comma 1, lett. a) nn. 1 e 5, e lett. b)** — deduzioni INAIL e per apprendisti, disabili, formazione lavoro, ricerca e sviluppo; elenco dei compensi indeducibili.
- **D.Lgs. 446/1997, art. 11, commi 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies** — deduzione forfettaria fino a 8.000 €, deduzione di 1.850 € per dipendente non a tempo indeterminato, deduzione integrale del costo dei dipendenti a tempo indeterminato e del 70% degli stagionali.
- **D.L. 73/2022 (Decreto Semplificazioni)** — riordino delle deduzioni per il personale (deduzione integrale diretta del tempo indeterminato; 1.850 € riservati ai contratti diversi).
- **D.Lgs. 446/1997, art. 16** — aliquota ordinaria 3,9% e facoltà regionale di variazione fino a $\pm 0,92$ punti.
- **D.Lgs. 446/1997, art. 30** — versamenti con le stesse modalità e scadenze delle imposte sui redditi.
- **Art. 6 D.L. 185/2008 e art. 2 D.L. 201/2011** — deducibilità parziale dell'IRAP dall'IRES.
- **OIC 12** — schema e classificazione delle voci del Conto Economico, da cui l'IRAP "prende" direttamente i valori.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Pensare che una ditta individuale con dipendenti paghi l'IRAP.** Dal 2022 nessuna persona fisica la paga, con o senza dipendenti. Conseguenza: preventivi e confronti ditta/Srl sbagliati. Come evitarlo: ricordare che l'IRAP oggi riguarda società ed enti.
2. **Applicare all'IRAP le regole dell'IRES.** Ad esempio, dedurre i compensi dell'amministratore nell'anno del pagamento o non riprendere a tassazione l'IMU. Conseguenza: base IRAP sottostimata e possibile recupero con sanzioni. Come evitarlo: costruire la base IRAP partendo da $A - B$, con le sole rettifiche del D.Lgs. 446/1997.
3. **Dimenticare la deduzione forfettaria o le deduzioni per il personale.** Conseguenza: IRAP pagata in eccesso, recuperabile solo con una dichiarazione integrativa. Come evitarlo: verificare ogni anno la tipologia contrattuale di ciascun lavoratore e la soglia dei 180.759,91 €.
4. **Usare sempre il 3,9% senza controllare la Regione.** Conseguenza: errori di calcolo in più o in meno fino a 0,92 punti. Come evitarlo: verificare l'aliquota regionale vigente per il settore.
5. **Credere che in perdita non si paghi nulla.** Conseguenza: sorprese di cassa. Come evitarlo: stimare l'IRAP sul margine operativo, non sull'utile.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Rossi Srl, con sede in una Regione che applica l'aliquota ordinaria, presenta i seguenti dati: - valore della produzione (voce A, interamente costituita da componenti positivi): 390.000 €; - costi della produzione (voce B): 350.000 €, di cui: - costi per il personale (B9): 70.000 €, di cui 55.000 € per dipendenti a tempo indeterminato e 15.000 € per **un** dipendente a tempo

determinato (per il quale l'INAIL ammonta a 150 €); - compensi all'amministratore (collaborazione coordinata e continuativa): 12.000 €; - IMU sul negozio: 2.000 €; - interessi passivi (voce C): 4.000 €.

Calcola la base imponibile IRAP e l'imposta dovuta.

Soluzione

1. **Differenza A – B:** $390.000 - 350.000 = 40.000$ €.
2. **Valore della produzione IRAP:** $40.000 + 70.000$ (personale) $+ 12.000$ (amministratore) $+ 2.000$ (IMU) = **124.000 €**. Gli interessi passivi (voce C) non rilevano.
3. **Deduzioni per il personale:** - tempo indeterminato, deduzione integrale: 55.000 €; - tempo determinato: INAIL 150 € + deduzione di 1.850 € (componenti positivi pari a 390.000 €, quindi non superiori a 400.000 €); - totale: 57.000 €. Base: $124.000 - 57.000 = 67.000$ €. - Il resto del costo del dipendente a tempo determinato ($15.000 - 150 - 1.850 = 13.000$ €) resta indeducibile.
4. **Deduzione forfettaria:** 67.000 € non supera 180.759,91 €, quindi spettano 8.000 €. Base imponibile: **59.000 €**.
5. **IRAP:** $59.000 \times 3,9\% = 2.301$ €.

Osservazione: se il dipendente a tempo determinato fosse assunto a tempo indeterminato, anche i 13.000 € residui diventerebbero deducibili, con un risparmio di $13.000 \times 3,9\% = 507$ €.

Lezione 16 — Deduzioni e detrazioni: la differenza pratica

OBIETTIVI

- Distinguere con precisione una deduzione da una detrazione e collocarle correttamente nel calcolo dell'imposta.
- Calcolare il risparmio effettivo prodotto da ciascuna, in funzione dell'aliquota marginale del contribuente.
- Riconoscere le principali deduzioni e detrazioni per chi ha Partita IVA, sia in regime forfettario sia in regime ordinario.
- Valutare quale delle due leve è più utile in una pianificazione fiscale lecita.

PUNTI CHIAVE

- La **deduzione** riduce il reddito imponibile; la **detrazione** riduce l'imposta già calcolata.
- Il valore di una deduzione è pari all'importo $\times$ **aliquota marginale**; quello di una detrazione è fissato dalla legge (es. 19%) ed è uguale per tutti.
- Le detrazioni richiedono **capienza** nell'imposta lorda; per i redditi alti sono ridotte o soggette a tetti (artt. 15, comma 3-bis, e 16-ter TUIR).
- Nel forfettario i **contributi previdenziali versati** sono deducibili: per Marco Bruni, 305 € di risparmio nel secondo anno.
- Nelle società la logica si ritrova nei costi deducibili e nelle variazioni IRES (Lezione 14) e nei crediti d'imposta (Lezione 26).

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Art. 10 TUIR (DPR 917/1986)** — oneri deducibili dal reddito complessivo, tra cui i contributi previdenziali obbligatori.
- **Art. 15 TUIR** — detrazioni del 19% (spese sanitarie oltre la franchigia di 129,11 €, interessi passivi su mutui, ecc.); comma 3-bis: riduzione progressiva per redditi tra 120.000 € e 240.000 €.
- **Art. 16-ter TUIR** (introdotto dalla Legge di Bilancio 2025) — tetto alle detrazioni per redditi superiori a 75.000 €, con esclusione delle spese sanitarie.
- **Art. 11 TUIR** — scaglioni e aliquote IRPEF (Lezione 12), da cui dipende il valore delle deduzioni.
- **L. 190/2014, art. 1, comma 64** — deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito determinato forfettariamente.
- **Artt. 83 e seguenti TUIR** — per le società, deducibilità dei costi ai fini IRES (Lezione 14).

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Confondere l'importo dedotto con il risparmio.** Dedurre 1.000 € non fa risparmiare 1.000 €, ma $1.000 \text{ €} \times \text{l'aliquota marginale}$. Conseguenza: aspettative sbagliate sugli acquisti "per scaricarli". Come evitarlo: moltiplicare sempre per l'aliquota.
2. **Sostenere spese solo perché "deducibili".** Una spesa deducibile di 1.000 € costa comunque, al netto del risparmio, tra 570 e 770 €. Conseguenza: liquidità bruciata. Come evitarlo: valutare prima l'utilità economica della spesa.
3. **Ignorare la capienza.** Detrazioni superiori all'imposta lorda vanno in parte perse. Conseguenza: benefici attesi che non arrivano. Come evitarlo: verificare l'imposta lorda prima di pianificare spese detraibili rilevanti.
4. **Dimenticare la deduzione dei contributi nel forfettario.** Conseguenza: imposta sostitutiva pagata in eccesso. Come evitarlo: indicare in dichiarazione i contributi effettivamente versati nell'anno.
5. **Non conservare la documentazione e la tracciabilità.** Molte detrazioni del 19% spettano solo con pagamento tracciabile. Conseguenza: detrazioni disconosciute in un controllo (Lezione 21). Come evitarlo: pagare con strumenti tracciabili e archiviare le ricevute.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Due professionisti in regime ordinario devono valutare 2.000 € di spesa: - **Anna** ha un reddito imponibile di 25.000 €; - **Luca** ha un reddito imponibile di 60.000 €.

Calcola, per ciascuno, il risparmio d'imposta se i 2.000 € fossero (a) un onere deducibile oppure (b) una spesa detraibile al 19%. Considera solo l'IRPEF (Lezione 12) e ipotizza che la deduzione non faccia scendere nessuno dei due in uno scaglione inferiore.

Soluzione

1. **Aliquote marginali** (scaglioni 2026: 23% fino a 28.000 €, 33% fino a 50.000 €, 43% oltre): Anna 23%, Luca 43%.
2. **Deduzione di 2.000 €:** - Anna: $2.000 \times 23\% = 460 \text{ €}$; - Luca: $2.000 \times 43\% = 860 \text{ €}$.
3. **Detrazione al 19%:** $2.000 \times 19\% = 380 \text{ €}$ per entrambi.
4. **Conclusione:** per Anna la deduzione vale 80 € più della detrazione; per Luca 480 € in più. La deduzione premia gli scaglioni alti; la detrazione dà lo stesso beneficio a tutti, purché l'imposta lorda sia capiente.

Lezione 17 — La dichiarazione dei redditi: modelli, scadenze, documenti

OBIETTIVI

- Individuare quali dichiarazioni deve presentare un professionista o una società, a seconda della forma giuridica e del regime.
- Collocare nel calendario le principali scadenze di dichiarazione e di versamento.
- Organizzare la documentazione da raccogliere durante l'anno, non a ridosso della scadenza.
- Correggere una dichiarazione già presentata con lo strumento dell'integrativa.

PUNTI CHIAVE

- Ogni contribuente ha il **proprio modello**: Redditi PF, SP o SC, più le dichiarazioni autonome IRAP, IVA e 770 quando dovute.
- L'**IRAP si dichiara in un modello separato** dal Redditi SC, con le stesse scadenze.
- Le imposte si **versano a giugno e novembre**; la dichiarazione si trasmette dopo, di norma entro il 31 ottobre.
- Per le società, la dichiarazione presuppone il **bilancio approvato** (120 giorni) e depositato.
- I documenti si raccolgono **durante l'anno** e si conservano almeno fino alla scadenza dei termini di accertamento (5° anno successivo; 10 anni per le scritture).
- Gli errori si correggono con la **dichiarazione integrativa**, insieme al ravvedimento.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **DPR 322/1998, art. 1 e art. 2** — modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e dei sostituti d'imposta; comma 8: dichiarazione integrativa.
- **DPR 322/1998, art. 8** — dichiarazione IVA annuale.
- **DPR 600/1973, art. 43** — termini di decadenza per l'accertamento (quinto anno; settimo per omessa dichiarazione).
- **Art. 2220 c.c.** — conservazione delle scritture contabili per dieci anni.
- **Artt. 2364 e 2435 c.c.** — termini di approvazione e di deposito del bilancio delle società di capitali.
- **D.Lgs. 446/1997, artt. 19 e 30** — dichiarazione IRAP e relativi versamenti (Lezione 15).
- **Provvedimenti annuali del Direttore dell'Agenzia delle Entrate** — approvazione dei modelli e delle istruzioni di ciascun anno.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Confondere la scadenza della dichiarazione con quella dei versamenti.** Conseguenza: saldo e acconto pagati in ritardo, con sanzioni. Come evitarlo: chiudere i conti entro giugno, non entro l'autunno.
2. **Credere che l'IRAP sia "dentro" il modello Redditi SC.** Conseguenza: dichiarazione IRAP omessa, con sanzioni rilevanti. Come evitarlo: trattare il modello IRAP come adempimento autonomo.
3. **Raccogliere i documenti a ridosso della scadenza.** Conseguenza: spese detraibili o deducibili dimenticate, errori nelle variazioni IRES. Come evitarlo: archivio mensile e checklist annuale.
4. **Dimenticare gli acconti già versati.** Conseguenza: doppi pagamenti o, al contrario, saldi omessi. Come evitarlo: riconciliare tutti gli F24 dell'anno prima di calcolare il saldo.
5. **Distuggere i documenti troppo presto.** Conseguenza: impossibilità di difendersi in un controllo. Come evitarlo: conservarli almeno fino alla scadenza dei termini di accertamento, e comunque per 10 anni se si tratta di scritture contabili.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Indica, per ciascuno dei seguenti contribuenti, quali dichiarazioni deve presentare: 1. Marco Bruni, forfettario, senza dipendenti. 2. Una Snc che commercia prodotti alimentari, in regime ordinario, con un dipendente. 3. Verdi Srl, con due dipendenti. 4. Una lavoratrice dipendente senza altri redditi.

Soluzione

1. **Marco Bruni:** modello **Redditi Persone Fisiche** (quadri LM e RR). Non presenta la dichiarazione IVA (il forfettario non applica l'IVA), né il modello IRAP (persona fisica esclusa e, comunque, regime forfettario).
2. **Snc:** modello **Redditi SP** (il reddito viene imputato ai soci, che lo dichiarano a loro volta nel proprio modello Redditi PF), dichiarazione **IVA**, dichiarazione **IRAP** (le società di persone sono soggette) e modello **770**, in quanto sostituto d'imposta per il dipendente.
3. **Verdi Srl:** modello **Redditi SC**, dichiarazione **IRAP**, dichiarazione **IVA**, modello **770**; inoltre, deposito del bilancio al Registro delle Imprese.
4. **Lavoratrice dipendente:** modello **730** (anche precompilato); se non ha oneri da far valere né redditi diversi, può anche essere esonerata dalla dichiarazione.

Lezione 18 — Ravvedimento operoso: come rimediare a errori e ritardi

OBIETTIVI

- Spiegare la logica del ravvedimento operoso e i casi in cui è ancora utilizzabile.
- Calcolare la sanzione ridotta in funzione del ritardo, applicando le regole in vigore dal 1° settembre 2024.
- Determinare le somme da versare (imposta, sanzione ridotta e interessi) e le modalità di pagamento.
- Riconoscere quando il ravvedimento non è più possibile.

PUNTI CHIAVE

- Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare **spontaneamente** errori e ritardi con sanzioni ridotte.
- Si versano **imposta, sanzione ridotta e interessi legali**, con F24.
- Dal 1° settembre 2024 la sanzione per omesso versamento è il **25%**, dimezzata entro 90 giorni e ulteriormente ridotta entro 15 giorni.
- Entro 30 giorni la sanzione effettiva è l'**1,25%**: sull'acconto di 500 € di Marco Bruni, **6,25 €**.
- Per i tributi dell'Agenzia delle Entrate il ravvedimento è possibile anche durante una verifica, ma è **precluso dalla notifica** di un atto di liquidazione o di accertamento.
- Dal 2027 la disciplina confluirà nel **Testo unico delle sanzioni tributarie**.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Art. 13 D.Lgs. 472/1997** — ravvedimento operoso: riduzioni a 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5 e casi di preclusione (comma 1-ter per i tributi dell'Agenzia delle Entrate).
- **Art. 13 D.Lgs. 471/1997** — sanzione del 25% per omesso o tardivo versamento, dimezzata entro 90 giorni e ridotta a 1/15 per giorno entro 15 giorni.
- **D.Lgs. 87/2024** — revisione del sistema sanzionatorio tributario, applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
- **D.Lgs. 173/2024 e D.L. 200/2025** — Testo unico delle sanzioni tributarie, in vigore dal 1° gennaio 2027.
- **Art. 1284 c.c.** — saggio degli interessi legali, aggiornato annualmente con decreto ministeriale.
- **Art. 2, comma 8, DPR 322/1998** — dichiarazione integrativa, spesso abbinata al ravvedimento (Lezione 17).

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Usare ancora il 30% come sanzione di partenza.** Per le violazioni dal 1° settembre 2024 la sanzione è il 25%. Conseguenza: calcoli sbagliati e versamenti in eccesso. Come evitarlo: verificare sempre la data della violazione.
2. **Versare l'imposta e dimenticare sanzione e interessi.** Conseguenza: ravvedimento solo parziale e sanzione piena sulla parte non regolarizzata. Come evitarlo: versare insieme le tre componenti.
3. **Aspettare "che nessuno se ne accorga".** Conseguenza: la sanzione cresce e, dopo la notifica di un atto, il ravvedimento è precluso. Come evitarlo: monitorare mensilmente gli F24 e correggere appena ci si accorge dell'errore.
4. **Pensare che un controllo in corso precluda sempre il ravvedimento.** Per i tributi dell'Agenzia delle Entrate non è così, fino alla notifica di un atto. Conseguenza: si rinuncia a uno sconto ancora disponibile. Come evitarlo: valutarlo con il commercialista anche durante una verifica.
5. **Sbagliare i codici tributo o l'anno di riferimento nell'F24.** Conseguenza: il pagamento non viene abbinato alla violazione. Come evitarlo: controllare l'F24 prima dell'invio e conservarne la quietanza.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Verdi Srl doveva versare entro il 16 del mese un'IVA di **4.000 €**, ma la versa con **10 giorni** di ritardo. Calcola la sanzione ridotta con il ravvedimento. Calcola poi la sanzione se il versamento avvenisse dopo **45 giorni** e dopo **120 giorni**, sempre prima del termine di presentazione della dichiarazione IVA dell'anno.

Soluzione

1. **10 giorni di ritardo** (entro 15 giorni): - sanzione dimezzata: $25\% \div 2 = 12,5\%$; - riduzione per giorno: $12,5\% \times 10/15 = 8,33\%$; - ravvedimento entro 30 giorni (1/10): $8,33\% \div 10 = 0,833\%$; - sanzione: $4.000 \times 0,833\% = \mathbf{33,33 \text{ €}}$.
2. **45 giorni di ritardo** (entro 90 giorni): - sanzione dimezzata: $12,5\%$; - ravvedimento entro 90 giorni (1/9): $12,5\% \div 9 \approx 1,389\%$; - sanzione: $4.000 \times 1,389\% \div 9 = \mathbf{55,56 \text{ €}}$.
3. **120 giorni di ritardo** (oltre 90 giorni, quindi niente dimezzamento): - sanzione 25% ; - ravvedimento entro il termine della dichiarazione (1/8): $25\% \div 8 = 3,125\%$; - sanzione: $4.000 \times 3,125\% = \mathbf{125,00 \text{ €}}$.

In tutti i casi si aggiungono gli interessi al tasso legale per i giorni di ritardo, e naturalmente l'IVA di 4.000 €.

Lezione 19 — Le altre imposte e tasse che un'impresa paga ogni anno: IMU, TARI, diritto camerale, bollo e libri sociali

OBIETTIVI

- Elencare le imposte e tasse "minori" che gravano su un'impresa, distinguendo quelle ricorrenti da quelle legate a eventi specifici.
- Calcolare l'IMU su un immobile strumentale a partire dalla rendita catastale.
- Collocare ciascun tributo nel calendario dei versamenti e nel budget annuale.
- Valutare il trattamento ai fini IRES e IRAP di queste voci, per stimarne il costo netto.

PUNTI CHIAVE

- Le imposte "minori" sono **dovute anche in perdita** e vanno messe a budget da inizio anno.
- L'**IMU** si calcola come $\text{rendita} \times 1,05 \times \text{moltiplicatore} \times \text{aliquota comunale}$; sul gruppo D lo 0,76% va allo Stato. È deducibile al 100% ai fini IRES, ma **non ai fini IRAP**.
- La **TARI** la paga chi occupa i locali, in base a superficie e attività.
- Il **diritto camerale** cresce con il fatturato (maggiorazione del 20% nel 2026-2028); la **tassa sui libri sociali** (309,87 € o 516,46 €) si paga entro il 16 marzo.
- L'**imposta di bollo** colpisce fatture senza IVA oltre 77,47 €, libri contabili, conti correnti e alcuni atti; l'**imposta di registro** è legata a eventi specifici.
- Per Verdi Srl il conto è di circa **2.500 € l'anno**, con un costo netto di circa 1.860 € dopo le deduzioni IRES e IRAP.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **L. 160/2019, art. 1, commi 738-783** — disciplina dell'IMU dal 2020: base imponibile e moltiplicatori (comma 745), aliquote, quota Stato sui fabbricati del gruppo D, scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre.
- **L. 160/2019, art. 1, comma 772** — deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo (integrale dal 2022) e sua indeducibilità ai fini IRAP.
- **D.Lgs. 446/1997, art. 5, comma 3** — indeducibilità dell'IMU dalla base IRAP.
- **L. 147/2013, art. 1, commi 639 e seguenti** — istituzione e disciplina della TARI.
- **L. 580/1993, art. 18** — diritto annuale delle Camere di Commercio; **DM 17 marzo 2026** — maggiorazione del 20% per il triennio 2026-2028.
- **DPR 641/1972, tariffa, art. 23** — tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri sociali.

- **DPR 642/1972** — imposta di bollo (fatture, libri contabili, estratti conto, atti).
- **DPR 131/1986** — imposta di registro.
- **L. 160/2019, art. 1, commi 816 e seguenti** — canone unico patrimoniale.
- **Art. 99, comma 1, TUIR** — deducibilità per cassa delle imposte diverse da quelle sui redditi.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Dimenticarle nel budget o nel business plan.** Conseguenza: piccoli ma costanti scostamenti di cassa, soprattutto a giugno, quando si sommano alle imposte principali. Come evitarlo: inserirle nel budget annuale (guida Controllo di Gestione) con le relative scadenze.
2. **Dedurre l'IMU ai fini IRAP.** Conseguenza: base IRAP sottostimata e possibile recupero con sanzioni. Come evitarlo: riprenderla sempre a tassazione nel calcolo IRAP (Lezione 15).
3. **Credere che la TARI spetti solo al proprietario.** Conseguenza: avvisi di pagamento inattesi per l'inquilino. Come evitarlo: verificare chi occupa i locali, perché è lui il soggetto passivo.
4. **Omettere la tassa sui libri sociali "perché i libri sono digitali".** È dovuta comunque dalle società di capitali. Conseguenza: sanzioni e necessità di ravvedimento (Lezione 18). Come evitarlo: metterla in calendario ogni anno al 16 marzo.
5. **Non versare il bollo sulle fatture elettroniche senza IVA.** Conseguenza: richiesta dell'Agenzia delle Entrate con sanzioni. Come evitarlo: controllare trimestralmente l'importo del bollo calcolato sulle fatture emesse.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Bianchi Srl, società commerciale con capitale sociale di 10.000 €, possiede un negozio accatastato in categoria C/1 con rendita catastale di 2.000 €; il Comune applica un'aliquota IMU dell'1,06%. Inoltre: - TARI: 1.100 €; - diritto camerale: 180 €; - un conto corrente bancario; - 120 fatture elettroniche senza IVA, tutte di importo superiore a 77,47 €.

Calcola: (a) l'IMU; (b) il totale annuo delle imposte "minori"; (c) il risparmio IRES (24%) derivante dalla loro deducibilità.

Soluzione

1. **IMU:** - rendita rivalutata: $2.000 \times 1,05 = 2.100$ €; - base imponibile (moltiplicatore 55 per C/1): $2.100 \times 55 = 115.500$ €; - IMU: $115.500 \times 1,06\% = \mathbf{1.224,30$ €.
2. **Tassa sui libri sociali:** capitale non superiore a 516.456,90 €, quindi **309,87 €**.
3. **Bollo sul conto corrente** (soggetto diverso da persona fisica): **100 €**.
4. **Bollo sulle fatture:** 120×2 € = **240 €**.
5. **Totale:** $1.224,30 + 1.100 + 180 + 309,87 + 100 + 240 = \mathbf{3.154,17$ €.
6. **Risparmio IRES:** tutte le voci sono deducibili nell'anno del pagamento: $3.154,17 \times 24\% = \mathbf{757,00$ €. Il costo netto ai fini IRES è quindi di circa 2.397 €.

Osservazione: il bollo sulle fatture (240 €) può essere addebitato al cliente in fattura; in quel caso diventa un ricavo che compensa il costo.

Materiale didattico a scopo formativo, aggiornato alla normativa in vigore alla data di pubblicazione. Non sostituisce una consulenza professionale personalizzata. © SkillEasy — riproduzione e diffusione vietate.